

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1786/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสามารถ เจ๊ะหมัด

จำเลย

นายสามารถ เจ๊ะหมัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291,390 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา
43,157,162 ลงโทษตามมาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 24)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 150,000 บาท (อันดับ 6 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยเพราะเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 18
จึงไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยเพราะเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 18
จึงไม่มีเหตุที่จะส่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ